Câu 8 (2.5 đ)	- Trong bản luận cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Việt, học viên phải phân tích, lập luận được những nội dung cơ bản sau: 1. Việc công ty áp dụng hình thức kỷ luật sa thải ông Việt là trái pháp luật vì: ▪ *Về căn cứ kỷ luật sa thải*: ông Việt không có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của công ty và không có hành vi đe dọa người tố cáo ▪ *Về thủ tục xử lý kỷ luật:* Công ty không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật lao động khi tiến hành xử lý kỷ luật đối với ông Việt: ông Việt không được tham gia đầy đủ các cuộc họp kỷ luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình; Công ty không gửi quyết định kỷ luật sa thải cho Sở LĐ – TB - XH 2. Vì quyết định kỷ luật sa thải của công ty TNHH V – Flame là trái pháp luật, do đó đề nghị HĐXX chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Việt (theo dữ kiện bài ra) - Học viên lập luận theo dữ kiện bài ra, Điều 41, Điều 42, Điều 85, Điều 87 BLLĐ; Điều 11 NĐ 41/CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 NĐ 33/2003/NĐ – CP)	2.5	

Điểm……Bằng chữ…….

Giảng viên chấm 1